PROYECTO DE LEY

Ley de creación de la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983–2026)

Crea en el ámbito del Congreso una comisión independiente, con miembros por concurso y acuerdo de dos tercios, que investiga la violencia estatal y los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1983 y 2026, con exclusión del período 1976–1983. Publica informes, remite las pruebas a la Justicia y cierra a los cuatro años.

Propuesta 93: Investigar los crímenes del Estado en democracia
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. La designación de los miembros requiere luego dos tercios de los presentes en cada Cámara.

FUNDAMENTOS

En 1983 la democracia argentina creó una comisión para esclarecer los crímenes de la dictadura y juzgó a sus responsables en tribunales civiles, una referencia que conserva todo su valor. Desde entonces, sin embargo, hubo represiones con víctimas fatales, violencia institucional y persecuciones sistemáticas cometidas desde el Estado nacional o provincial, bajo gobiernos de distinto signo, que nunca se investigaron en conjunto. Este proyecto crea una Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia, en el ámbito del Congreso, con autonomía funcional, partida propia y un mandato de cuatro años que concluye con su informe final. Sus miembros se eligen por concurso público, con participación de las universidades, de los organismos de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo, y con acuerdo de dos tercios de cada Cámara. La Comisión no juzga: esclarece, publica y remite las pruebas a la Justicia. Aplica el estándar del Estatuto de Roma y de la Ley N° 26.200 para distinguir los crímenes de lesa humanidad de la violencia institucional que sigue la vía penal común. Accede a los archivos de seguridad, defensa e inteligencia sin que le sean oponibles las reservas legales, y deja fuera de su mandato el período 1976-1983, cuyos procesos siguen intactos. La ley excluye la amnistía de los crímenes que documente; el Poder Ejecutivo asume, además, el compromiso de no indultar ni conmutar penas por ellos.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Creación, naturaleza y objeto

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase la Comisión Nacional de la Verdad sobre la Violencia Estatal en Democracia (1983-2026), en adelante «la Comisión», que funcionará en el ámbito del Congreso de la Nación con autonomía funcional y autarquía financiera, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. La Comisión es independiente del Poder Ejecutivo nacional.

ARTÍCULO 2°.- Objeto. La Comisión tiene por objeto esclarecer los crímenes de lesa humanidad y los hechos graves de violencia cometidos desde el aparato del Estado nacional o de los Estados provinciales, por acción, instigación, aquiescencia u omisión de sus agentes, entre el 10 de diciembre de 1983 y el 31 de diciembre de 2026, incluidas las represiones con víctimas fatales y las persecuciones sistemáticas contra grupos de población, como las sufridas por la comunidad travesti y trans y por comunidades indígenas.

ARTÍCULO 3°.- Exclusión del período 1976-1983. Quedan excluidos del mandato de la Comisión los hechos cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, que se rigen por sus propios procesos. Nada de lo dispuesto en esta ley afecta, suspende ni modifica las investigaciones, los juicios ni las reparaciones en curso o futuros por los crímenes de ese período.

ARTÍCULO 4°.- Carácter no jurisdiccional. La Comisión no juzga ni atribuye responsabilidad penal. Esclarece los hechos, identifica los patrones y las cadenas de decisión, publica sus informes y remite las pruebas a la Justicia. Su investigación alcanza tanto a quienes ejecutaron los hechos como a las autoridades que los ordenaron, coordinaron o consintieron, en todos los períodos de gobierno y en todas las jurisdicciones, con el mismo criterio.

ARTÍCULO 5°.- Calificación de los hechos. Para evaluar si un hecho constituye un crimen de lesa humanidad, la Comisión aplica la definición del artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Ley N° 25.390, y el artículo 2° de la Ley N° 26.200, que exigen un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Los hechos que no reúnan esos requisitos se documentan como violencia institucional y se remiten a la vía penal común cuando corresponda.

Capítulo II – Hechos testigo

ARTÍCULO 6°.- Lista inicial de hechos testigo. La Comisión investigará, entre otros y sin que la enumeración sea taxativa, los siguientes hechos testigo: a) la muerte de tres jóvenes a manos de la policía de la Provincia de Buenos Aires en Ingeniero Budge (1987); b) las desapariciones y ejecuciones de detenidos posteriores a la recuperación del cuartel de La Tablada (1989); c) la muerte de un adolescente detenido en una redada policial a la salida de un recital (1991), por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado en 2003; d) el encubrimiento, desde organismos judiciales y de inteligencia, de la investigación del atentado a la sede de la AMIA (1994); e) la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero (1995); f) la muerte de una mujer en la represión de la protesta de Cutral Có y Plaza Huincul (1997); g) las muertes en el desalojo del puente General Belgrano, Corrientes (1999), y en General Mosconi, Salta (2001); h) las muertes en la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001; i) las muertes en la represión del Puente Pueyrredón, Avellaneda (2002); j) la desaparición de un testigo de un juicio por crímenes de lesa humanidad en La Plata (2006); k) la muerte de un docente por el impacto de una granada de gas policial en Arroyito, Neuquén (2007); l) la desaparición de un adolescente que había denunciado torturas policiales en el conurbano bonaerense (2009), hallado en 2014 inhumado sin identificar; m) la represión a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, Formosa (2010); n) las muertes en el desalojo del Parque Indoamericano, Ciudad de Buenos Aires (2010); ñ) la muerte de un joven mapuche por disparos de fuerzas federales en Villa Mascardi, Río Negro (2017); o) la muerte de cuatro adolescentes en una persecución policial en San Miguel del Monte, Buenos Aires (2019); p) la desaparición y muerte de un trabajador rural a manos de policías de la Provincia de Tucumán (2020); q) la represión de la manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación (2025).

ARTÍCULO 7°.- Denuncias y nuevos hechos. La lista del artículo anterior está abierta. La Comisión recibirá denuncias de víctimas, familiares, organizaciones y cualquier persona, y podrá incorporar de oficio nuevos hechos que encuadren en su objeto, con resolución fundada y pública.

Capítulo III – Integración y selección

ARTÍCULO 8°.- Integración. La Comisión se integra con cinco (5) miembros, que actúan en forma colegiada. La integración asegurará pluralidad de trayectorias y de disciplinas. La presidencia se ejerce en forma rotativa por períodos anuales, según el reglamento interno.

ARTÍCULO 9°.- Requisitos e incompatibilidades. Para ser miembro se requiere ser argentino, tener reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el derecho, la historia o las ciencias sociales, e integridad comprobada. No pueden ser miembros quienes hayan ocupado cargos electivos o de nivel político en el Poder Ejecutivo nacional o provincial en los cuatro (4) años anteriores, ni quienes hayan revistado en fuerzas de seguridad, policiales, armadas o de inteligencia durante el período investigado, ni quienes estén o hayan estado vinculados a los hechos a investigar. El cargo es incompatible con cualquier otra función pública, salvo la docencia, y con la actividad partidaria.

ARTÍCULO 10°.- Concurso público. Los miembros se seleccionan por concurso público de antecedentes y entrevista, con audiencia pública e impugnaciones. El jurado se integra con un (1) representante de las universidades nacionales, designado por su organismo de coordinación; un (1) representante de los organismos de derechos humanos con personería jurídica, elegido entre ellos; y un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El jurado eleva un orden de mérito de al menos diez (10) postulantes.

ARTÍCULO 11°.- Acuerdo del Congreso. Una comisión bicameral especial, integrada por seis (6) diputados y seis (6) senadores según la proporción de los bloques, propone a los cinco (5) miembros entre los que integran el orden de mérito. La designación requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada Cámara. Si una propuesta no obtiene el acuerdo, la comisión bicameral propone a otro postulante del orden de mérito.

ARTÍCULO 12°.- Mandato y remoción. El mandato de los miembros dura hasta el cierre de la Comisión y no es renovable. Solo pueden ser removidos por mal desempeño, delito doloso o incapacidad sobreviniente, por el mismo procedimiento y la misma mayoría que su designación, previo derecho de defensa. Las vacantes se cubren con el orden de mérito vigente. La remuneración de los miembros la fijan de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras y no puede superar la dieta de un diputado nacional.

Capítulo IV – Facultades

ARTÍCULO 13°.- Reglamento interno. La Comisión dicta su propio reglamento interno dentro de los sesenta (60) días de su constitución y lo publica en el Boletín Oficial. Ningún órgano de otro poder del Estado puede reglamentar su funcionamiento interno.

ARTÍCULO 14°.- Facultades. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión puede: a) requerir información, documentos y archivos a cualquier organismo del Sector Público Nacional, a los Poderes Legislativo y Judicial y al Ministerio Público, que deben entregarlos dentro de los quince (15) días hábiles; b) acceder sin restricción a los archivos de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, penitenciarias y de inteligencia nacionales; c) tomar testimonios, en forma reservada cuando la protección de las personas lo requiera; d) ordenar peritajes y relevamientos técnicos; e) realizar inspecciones en dependencias públicas; f) celebrar convenios con universidades, organismos públicos y entidades especializadas; g) solicitar a la Justicia las medidas que requieran orden judicial.

ARTÍCULO 15°.- Archivos de inteligencia y defensa. El carácter encubierto de las actividades de inteligencia establecido por el artículo 2° bis de la Ley N° 25.520 y las clasificaciones de seguridad previstas en su artículo 16 no son oponibles a la Comisión. Tampoco le son oponibles las excepciones del artículo 8°, inciso a), de la Ley N° 27.275. Los organismos de inteligencia, de defensa y de seguridad deben permitirle el acceso a la totalidad de sus archivos. La Comisión y su personal están obligados a guardar reserva sobre la información clasificada que no sea necesaria para sus informes o para la remisión a la Justicia.

ARTÍCULO 16°.- Datos personales. Esta ley constituye la autorización legal por razones de interés general prevista en el artículo 7°, inciso 2, de la Ley N° 25.326 para el tratamiento, por parte de la Comisión, de datos sensibles de víctimas, testigos y personas investigadas. La Comisión es autoridad pública competente a los fines del artículo 7°, inciso 4, de esa ley.

ARTÍCULO 17°.- Protección de testigos. Las personas que declaren ante la Comisión y se encuentren en situación de riesgo podrán ser incorporadas al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la Ley N° 25.764, a requerimiento de la Comisión y en las condiciones de esa ley.

ARTÍCULO 18°.- Deber de colaboración. Los funcionarios y agentes públicos que obstaculicen la labor de la Comisión, retengan u oculten información o destruyan documentos incurren en falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La Comisión comunicará esos hechos a la autoridad competente.

Capítulo V – Informes, remisión a la Justicia y cierre

ARTÍCULO 19°.- Informes parciales. La Comisión publica un informe parcial al cumplirse cada año de su constitución, con el avance de la investigación, los archivos abiertos y las causas remitidas.

ARTÍCULO 20°.- Informe final. La Comisión presenta su informe final al Congreso de la Nación y a la ciudadanía antes de cumplirse los cuatro (4) años de su constitución. El informe incluye los hechos esclarecidos, la evaluación de cada caso conforme al artículo 5°, recomendaciones de reparación a las víctimas y recomendaciones de reforma institucional.

ARTÍCULO 21°.- Remisión a la Justicia. Cuando la Comisión reúna elementos sobre la posible comisión de delitos, los remite sin demora al Ministerio Público Fiscal de la Nación o a la autoridad judicial competente, con las pruebas reunidas. La remisión no requiere esperar el informe final.

ARTÍCULO 22°.- Amnistías. Los crímenes de lesa humanidad que la Comisión documente no son susceptibles de amnistía.

ARTÍCULO 23°.- Cierre. La Comisión cesa de pleno derecho al cumplirse los cuatro (4) años de su constitución, una vez presentado el informe final, sin necesidad de norma alguna. Su acervo documental se transfiere al archivo que determinen de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras, que garantiza su preservación y su consulta pública con resguardo de los datos sensibles.

Capítulo VI – Provincias y financiamiento

ARTÍCULO 24°.- Provincias. Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a celebrar convenios con la Comisión para el acceso a sus archivos, en particular respecto de los hechos ocurridos en sus territorios.

ARTÍCULO 25°.- Financiamiento. La Comisión tiene partida propia en el presupuesto del Poder Legislativo Nacional y un servicio administrativo financiero propio en los términos de la Ley N° 24.156. Los gastos del primer ejercicio se atienden con la reasignación de créditos del presupuesto vigente del Poder Legislativo Nacional que dispongan de común acuerdo los Presidentes de ambas Cámaras, sin incremento del gasto total. A partir del ejercicio siguiente, el proyecto de presupuesto incluye la partida de la Comisión, que se extingue con su cierre. El gasto se ejecuta en cuatro (4) ejercicios, conforme al cronograma que la Comisión apruebe y publique al constituirse.

ARTÍCULO 26°.- Constitución. La Comisión se constituye dentro de los ciento veinte (120) días de la entrada en vigencia de esta ley. Los plazos de los artículos anteriores se cuentan desde su constitución.

ARTÍCULO 27°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.